

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1515/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ทวนทอง คงฉาย

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 113

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 113 มีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้ที่กลับมามีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกภายในกำหนดห้าปีนับแต่พ้นโทษในการกระทำความผิดครั้งก่อนให้หนักขึ้น โดยไม่ได้คำนึงว่าโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิดครั้งก่อนจะเป็นโทษชนิดใดเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดครั้งก่อนทั้งจำคุกและปรับ แต่มีการรอกการลงโทษจำคุกไว้และจำเลยได้ชำระค่าปรับแล้ว จึงถือได้ว่าจำเลยพ้นโทษในการกระทำความผิดครั้งก่อนในวันชำระค่าปรับแล้ว จำเลยกลับมามีความผิดอีกภายในกำหนดเวลาห้าปี จึงต้องวางโทษจำเลยเป็นทวีคูณ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 4, 108, 110, 113, 115 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33 ริมของกลาง และวางโทษทวีคูณแก่จำเลยตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเคยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในคดีอาญามาตราเลขแดงที่ 7567/2540 ของศาลอาญา และต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับตามฟ้องจริง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110(1) ประกอบมาตรา 108 ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน และปรับ 11,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอันเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 5,500 บาท เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี แม้จำเลยเคยกระทำความผิดมาก่อนแต่เห็นสมควรให้โอกาสจำเลยอีกครั้งหนึ่ง โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 รัฐบาลกลาง ส่วนที่โจทก์ขอให้วางโทษทวิคูณแก่จำเลยนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113 บัญญัติว่า "บุคคลใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีก ให้วางโทษทวิคูณ" เห็นว่า คำว่า พ้นโทษ คือพ้นโทษที่ได้รับจริง ๆ ในคดีก่อน เมื่อในคดีก่อนศาลลงโทษจำคุกและปรับ แต่รอการลงโทษจำคุกไว้ จำเลยจึงไม่ได้รับโทษจำคุกจริง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งโทษจำคุกที่รอไว้ไม่ใช่โทษจำคุกที่จำเลยได้รับจริง แม้จะพ้นโทษปรับ แต่คดีก่อนมีทั้งรอการลงโทษจำคุกและปรับ ถือไม่ได้ว่ามีการพ้นโทษจำคุก กรณีจึงวางโทษทวิคูณตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113 ไม่ได้คำขอของโจทก์ส่วนนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113 บัญญัติว่า "บุคคลใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีก ให้วางโทษทวิคูณ" บทกฎหมายมาตรานี้มีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้ที่กลับมากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำ

อีกภายในกำหนดห้าปีนับแต่พ้นโทษในการกระทำผิดครั้งก่อนให้หนักขึ้นฐานที่ไม่
หลาบจำ โดยไม่ได้คำนึงว่าโทษที่ได้รับจากการกระทำผิดครั้งก่อนที่พ้นมานั้นจะ
เป็นการต้องระวางโทษชนิดใดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 เป็นการเฉพาะ
เจาะจง ดังนั้น แม้การกระทำความผิดของจำเลยตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ครั้งก่อนตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 7567/2540
ของศาลอาญา ซึ่งถึงที่สุดแล้ว มีคำพิพากษาวางโทษจำเลยทั้งจำคุกและปรับ แต่มี
การรอลงโทษจำคุกให้จำเลย อันถือว่าจำเลยไม่ได้รับการลงโทษจำคุกจริงตามคำ
พิพากษาดังเช่นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย
ก็ตาม แต่เมื่อการปรับก็เป็นโทษชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 จึง
ถือได้ว่าในการกระทำผิดครั้งก่อนจำเลยถูกพิพากษาต้องระวางโทษตามพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยต้องคำ
พิพากษาคดีก่อนให้ลงโทษปรับ 6,000 บาทตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่
7567/2540 ของศาลอาญา วันที่ 1 ตุลาคม 2540 และได้ชำระค่าปรับแล้ว จำเลยจึง
พ้นโทษในการกระทำผิดคดีดังกล่าวในวันชำระค่าปรับเป็นต้นไป และเมื่อจำเลยมากระ
ทำความผิดคดีนี้อีกในวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 จึงเป็นกรณีที่จำเลยกลับมากระ
ทำความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อีกเมื่อพ้นโทษใน
การกระทำผิดครั้งก่อนยังไม่ครบกำหนดห้าปีต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 113 แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางไม่วางโทษจำเลยทวิคูณนั้นจึงเป็นการไม่ชอบ
อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้วางโทษทวิคูณตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จำคุกจำเลย 1 ปีและปรับ 22,000 บาท จำเลยให้การ
รับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน

และปรับ 11,000บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(พินิจ เพชรรุ่ง-สมคิด ไตรโสรัส-พิชิต คำแฝง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ